

1500548-96.2022.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas. Em juízo prestou depoimento semelhante ao da fase policial, acrescentando que uma das embarcações foi subtraída novamente, enquanto ele era apresentado à Autoridade Policial. Como se vê, o conjunto probatório produzido demonstra com segurança que o acusado furtou as embarcações descritas na denúncia, durante o repouso noturno.

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba - Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba - SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500548-96.2022.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500548-96.2022.8.26.0642

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAMIRO FRANCISCO DE PAULO ROCHA

VISTOS.

RAMIRO FRANCISCO DE PAULO ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, e §1º (por duas vezes), na forma do artigo 71, todos do Código Penal. Segundo narra a denúncia e o que consta dos incluídos autos de inquérito policial, na madrugada do dia 05 de abril de 2022, na Praia do Perequê, na comarca de Ilhabela, o acusado subtraiu para si, durante o repouso noturno, uma embarcação Lancha Fast 27,5, inscrição n. 3820121811 (avaliada em R\$ 140.000,00 - fls. 15), pertencente a Wesley Vital dos Santos.

Consta, ainda, que na madrugada de 05 de abril de 2022, na Praia da Tabatinga, na cidade e comarca de Caraguatatuba, RAMIRO FRANCISCO DE PAULO ROCHA subtraiu para si, durante o repouso noturno, uma embarcação Escuna, inscrição n. 4030210261 (avaliada em R\$ 300.000,00 - fls. 16), pertencente a Caio de Moraes Chabregas França.

Segundo o apurado, na data dos fatos o acusado deliberou praticar furto de embarcações, valendo-se da menor vigilância inerente ao período da madrugada. Assim, dirigiu-se à Praia Perequê, em Ilhabela, ganhou acesso ao interior da lancha pertencente a Wesley, que estava apoiada no local, e se evadiu rumo à Caraguatatuba.

Chegando em Caraguatatuba, mais precisamente na praia da Tabatinga, Ramiro apoiou a lancha furtada, teve acesso à Escuna de Caio e nela se evadiu, rumando em direção à Ubatuba, vindo a ancorá-la nas proximidades da Ilha do Mar Virado. Todavia, policiais militares ambientais realizavam patrulhamento pelo mar territorial e se depararam com a citada Escuna ancorada na costa sul da Ilha do Mar Virado, em local desprotegido de ondulação, razão pela qual tentaram todos os sinais possíveis para

chamar algum tripulante. Sem respostas, embarcaram na escuna e encontraram o denunciado dormindo em seu interior.

A denúncia foi recebida em 02 de maio de 2022 (fl. 63). O réu foi citado (fl. 70) e apresentou resposta à acusação (fls. 74/75).

Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das vítimas, das testemunhas arroladas em comum, bem como o interrogatório do acusado, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 06), boletim de ocorrência (fls. 07/10), autos de avaliação (fls. 20/21) e demais provas produzidas nos autos.

Com relação à autoria delitiva, as provas indicam a responsabilidade penal do acusado.

A vítima, WESLEY VITAL DOS SANTOS, disse na delegacia, que é proprietário da Lancha, que estava atracada na praia do Perequê em Ilhabela, na qual afirma que a chave não estava no contato, e a última vez que a viu foi às 23:00 h do dia 04/04; que tomou conhecimento por meio de um conhecido, em uma Rede Social, de que a lancha havia sido subtraída e que do mesmo modo, por volta das 08:00h soube que ela havia sido encontrada e se encontrava na Praia da Tabatinga, na poita da Escuna Tróia; que esteve no local, constatando que a embarcação, além de marca de colisão, branca e marrom, com outra embarcação, em seu interior estava tudo revirado e com objetos danificados. Que já recuperou sua embarcação. A vítima não foi ouvida em juízo.

A vítima, CAIO MORAES CHABREGAS FRANÇA, disse na delegacia, que é proprietário de uma escuna, que se encontrava na Praia de Tabatinga, no mar, amarrada e que a última vez que esteve nela foi ontem à tarde. Que na data dos fatos, por volta das 14:00 h tomou conhecimento, por meio de um amigo, que viu num grupo de Rede Social, de que a embarcação havia sido subtraída, sendo que ninguém viu quando ela saiu do local, que provavelmente ocorrera de madrugada. Que não chegou a registrar ocorrência a respeito. Que pouco tempo depois também tomou conhecimento pelo mesmo amigo, de que sua escuna havia sido encontrada pela Polícia Ambiental, tendo o declarante ido até o local onde ela está atracada, onde constatou que vários objetos haviam desaparecido, tais como gerador e equipamento de som, GPS, depois que o indiciado, ora apresentado, havia sido preso e outros indivíduos a rebocaram para outro local. Em juízo, prestou depoimento semelhante ao da fase policial.

A testemunha e policial militar ambiental FABIANO BETE, disse na delegacia, que é policial ambiental e nesta data estava em patrulhamento pelo mar territorial no município de Ubatuba, junto ao seu parceiro de farda, quando avistou uma embarcação, tipo escuna, ancorada na costa sul da Ilha do Mar Virado, nas proximidades da praia de Maranduba, em região desprotegida da ondulação. Diante desse fato, após tentar todos os sinais possíveis para chamar algum tripulante, sem sucesso, a equipe decidiu embarcar na escuna, ocasião em que os policiais constataram um indivíduo, posteriormente identificado como o ora indiciado, dormindo em seu interior. que inquirido a respeito, o indivíduo identificado como RAMIRO declarou que furtou a referida escuna na última madrugada, por volta das 03h, a qual estava apoiada na praia de Tabatinga, na cidade de Caraguatatuba; Que foi feito contato com seu respectivo proprietário, CAIO, ora vítima, o qual não tinha conhecimento do furto. Diante disso, foram as partes apresentadas a Unidade Policial, permanecendo a embarcação na praia da Lagoinha, no município de Ubatuba, na posse de um marinheiro colaborador da vítima. A testemunha não foi ouvida em juízo.

A testemunha e policial militar ambiental DOUGLAS COSMO TEIXEIRA, na delegacia

prestou depoimento semelhante ao de seu colega de farda. A testemunha não foi ouvida em juízo.

O réu RAMIRO FRANCISCO DE PAULO ROCHA, em solo policial, declarou que reside em São José dos Campos, e afirma que foi para a Ilhabela, onde “encheu a cara” (sic) e furtou uma lancha lá, entrando nela, ligando e saindo, vindo para a Praia de Tabatinga, onde apoiou o barco e saiu com outra embarcação, sendo esta uma escuna; que seguiu com a escuna sentido Ubatuba, e na Ilha do Mar Virado veio a passar mal, ancorou a escuna e dormiu na embarcação, quando então foi acordado por policiais militares que conduziram até a delegacia. Que possui conhecimento de mecânica de automóveis, sendo que trabalha como mecânico e que ambas as embarcações furtadas estavam com as chaves no contato. Que ele não possui licença para conduzir embarcações. Que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas. Em juízo prestou depoimento semelhante ao da fase policial, acrescentando que uma das embarcações foi subtraída novamente, enquanto ele era apresentado à Autoridade Policial. Como se vê, o conjunto probatório produzido demonstra com segurança que o acusado furtou as embarcações descritas na denúncia, durante o repouso noturno.

Isto porque, o relato das vítimas e testemunhas foram harmônicos tanto em solo policial quanto em juízo, indicando de forma segura que o acusado praticou os delitos de furto a ele imputados.

Conforme já pontuado, deve incidir a causa de aumento do repouso noturno.

A esse respeito, sendo o crime cometido durante a noite caracteriza-se a referida causa de aumento, pouco importando a comprovação de a vítima estar acordada ou em local público, “o repouso noturno não é aplicado apenas em residência, quando a vítima estaria efetivamente repousando. Para a incidência da causa especial de aumento de pena é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos. Agravo regimental improvido” (STJ, Ag Rg no Habeas Corpus 549703/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Julgado em 26.05.2020, Dje. 04.06.2020).

Frise-se, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de ser plenamente possível a incidência da majorante mesmo no caso em tela, em que o delito não foi cometido contra residência. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que 'incide a majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando' (STJ. HC 191.300/MG, Rel. Ministra - AURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012). Precedentes (...)” - AgRg no RECURSO ESPECIAL nº 1.546.118-mg (2015/0183021-5), Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 02 de fevereiro de 2016.

Na hipótese dos autos, restou devidamente comprovado que o acusado se valeu da ausência de vigilância das vítimas, durante a madrugada, para cometer o delito, motivo pelo qual a majorante é plenamente aplicável.

Ainda, considerando que os delitos foram perpetrados logo em seguida um do outro e em modus operandi similar, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro, nos termos do que determina a regra do crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal.

No mais, diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório, indiscutível a responsabilidade penal do acusado, ante a não aplicação de causas de exclusão da tipicidade ou da culpabilidade.

Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena, atendendo ao método trifásico da dosimetria.

Na primeira fase, observo que o delito envolveu bens de elevado valor (duas embarcações que somam R\$ 440.000,00), acentuando as circunstâncias negativas do

crime. Dado o elevado valor, entendo que tal circunstância deve acrescer $\frac{1}{2}$ na fração de aumento. Além disso, o réu colocou em risco a segurança de pessoas, uma vez que pilotou duas embarcações embriagado, o que poderia ter consequências desastrosas, devendo-se acrescer $\frac{1}{6}$ à fração de aumento. Não obstante, o crime foi praticado enquanto o réu ainda cumpria pena, devendo tal circunstância pesar em seu desfavor, razão pela qual deve-se acrescer $\frac{1}{6}$ à fração de aumento. Por essas razões, elevo a pena em $\frac{5}{6}$, razão pela qual fixo a pena-base em 01 ano e 10 meses de reclusão, além de 18 dias-multa.

Já na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (fls. 105/106) com a atenuante da confissão espontânea e mantenho a pena inalterada nesta etapa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento do repouso noturno, portanto aumento a pena em $\frac{1}{3}$, resultando em 02 anos e 05 meses de reclusão, além de 24 dias-multa. Considerando a incidência do crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal, elevo a pena em $\frac{1}{6}$, resultando em 02 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão, além de 28 dias-multa.

Diante da ausência de informações acerca das condições econômicas do réu, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Nos termos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, para o cumprimento da reprimenda, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade vez que a acusada não preenche os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. De igual maneira, por não satisfazer a exigência do artigo 77, inciso I, do Código Penal, deixo de aplicar o sursis.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu RAMIRO FRANCISCO DE PAULO ROCHA, à pena de 02 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 28 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, e §1º (por duas vezes), na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade.

Assevere-se, nesse ponto, que o Supremo Tribunal Federal sufragou o entendimento de que "é pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (HC 89.824/MS, rel. Min. Carlos Britto, DJ 28-08-08). Nos mesmos moldes vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que assenta que "é incompatível com a realidade processual manter o réu preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade. Precedentes." (HC 289.217/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014).

Destarte, NEGO o direito de recorrer em liberdade ao réu.

Recomende-se ao estabelecimento prisional em que se encontrar recolhido e expeça-se, imediatamente, a respectiva Guia de Recolhimento Provisória.

Deixo de estabelecer valor mínimo para a reparação do prejuízo causado à vítima, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o objeto do crime foi recuperado.

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado:

I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD.

II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias.

III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se

após os autos, com as anotações de praxe.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.
P.I.C.
Caraguatatuba, 16 de dezembro de 2022.

JÚLIO DA SILVA BRANCHINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA